

1502003-13.2021.8.26.0196

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: LUÍSA TOSTES ESCOCARD DE OLIVEIRA

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/08/2022

... abaixo ementado:

RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. OBRIGATORIEDADE DA OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR. DISTINGUISHING. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/ STJ.

1. No julgamento do HC 598.886/SC, da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

2ª Vara Criminal

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 2650, Franca - SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502003-13.2021.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502003-13.2021.8.26.0196

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS DONIZETE DA SILVA BARBOSA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUÍSA TOSTES ESCOCARD DE OLIVEIRA

Vistos.

LUCAS DONIZETE DA SILVA BARBOSA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 157, § 2º-A, I, do Código Penal, porque, segundo a acusação, no dia 19 de outubro de 2020, por volta de 00h02, no estabelecimento comercial denominado "Farmácia Drogabela", situado na Rua Marechal Deodoro, nº 1.768, bairro Centro, nesta cidade e comarca, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si, R\$ 98,00 em dinheiro, pertencentes ao referido estabelecimento comercial (fls. 44/47).

O pedido foi instruído com o boletim de ocorrência (fls. 03/04) e o auto de reconhecimento pessoal (fls. 17/18).

A denúncia foi recebida (fls. 65/66) e, citado (fl. 79), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 90/99).

Durante a instrução, foram ouvidas as vítimas, uma testemunha da acusação e uma testemunha da defesa (fls. 173/174 e registro audiovisual).

O laudo produzido no incidente instaurado para aferição de dependência toxicológica do réu, autuado sob o nº 6541-14.2021, foi juntado aos autos (fls. 181/185).

Superada a fase do art. 402 do CPP, as partes apresentaram alegações finais.

Em memoriais, o Ministério Público postulou a procedência da pretensão punitiva, entendendo estarem suficientemente demonstradas a autoria e a materialidade delitivas. Discorreu sobre a dosimetria da pena, pugnando pela incidência da majorante específica de roubo praticado com emprego de arma de fogo e pela fixação de regime inicial fechado. Postulou, ainda, a manutenção da prisão preventiva do acusado (fls. 189/194).

A defesa, por sua vez, pugna pela improcedência da denúncia, argumentando que o reconhecimento da autoria realizado pelas vítimas não observou os requisitos do art. 226 do Código de Processo Penal e que a confissão não encontra respaldo nos demais elementos probatórios colhidos. Por eventualidade, requer o afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo, argumentando que se tratava de simulacro. Discorre sobre a dosimetria da pena, pugnando pela consideração da atenuante da confissão e a fixação do regime inicial em atenção ao montante da pena aplicada (fls. 202/209).

Enfim, os autos vieram-me conclusos para prolação de sentença.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, por meio da qual o Ministério Público de São Paulo objetiva a responsabilidade criminal do réu LUCAS DONIZETE DA SILVA BARBOSA como incurso nas penas previstas para o crime de furto qualificado, nos termos do artigo 157, § 2º-A, I, do Código Penal.

De plano, afasto a alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado durante o inquérito policial, porque, no caso, a vítima Letícia relatou, em juízo, as características físicas do assaltante, dando respaldo ao ato de reconhecimento, não havendo risco de que tenha sido falho. Aplica-se, aqui, o que restou decidido recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça em acórdão abaixo ementado:

RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. OBRIGATORIEDADE DA OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR. DISTINGUISHING. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/ STJ.

1. No julgamento do HC 598.886/SC, da relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz, decidiu a Sexta Turma, revendo anterior interpretação, no sentido de que se "determine, doravante, a invalidade de qualquer reconhecimento formal - pessoal ou fotográfico - que não siga estritamente o que determina o art. 226 do CPP, sob pena de continuar-se a gerar uma instabilidade e insegurança de sentenças judiciais que, sob o pretexto de que outras provas produzidas em apoio a tal ato - todas, porém, derivadas de um reconhecimento desconforme ao modelo normativo - autorizariam a condenação, potencializando, assim, o concreto risco de graves erros judiciários".

2. Apesar do reconhecimento fotográfico na fase inquisitorial não ter observado o procedimento legal, o presente caso enseja distinguishing quanto ao acórdão paradigma da nova orientação jurisprudencial, tendo em vista que a vítima relatou, nas fases inquisitorial e judicial, conhecer o réu pelo apelido de "boneco", bem como o pai do acusado, por serem vizinhos, o que não denota riscos de um

reconhecimento falho.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo o modus operandi empregado na prática do delito, cometido na clandestinidade, sendo que a reversão das das premissas fáticas do julgado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ.

4. Recurso especial improvido.

(REsp n. 1.969.032/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022 - Informativo de Jurisprudência 739)

Superada essa questão e por inexistir outra preliminar a ser analisada, tampouco nulidade a ser declarada de ofício, estando presentes as condições da ação e pressupostos processuais, passo à análise do mérito.

A pretensão punitiva é parcialmente procedente.

A materialidade do delito patrimonial é comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 03/04), pelo Auto de Reconhecimento de Pessoa (fls. 17/18) e pela prova oral colhida em juízo, contando com a confissão do acusado. Do mesmo modo, com esteio nesses elementos, tenho que a autoria é indubitosa.

Eis a prova oral colhida.

A vítima Valério Haysaki contou que, na data dos fatos, encontrava-se no balcão do estabelecimento comercial, quando uma pessoa de boné, máscara e blusa ingressou na farmácia. Disse que foi ao encontro dela, achando se tratar de um cliente, mas o indivíduo anunciou o assalto. Informou que, neste momento, estava sozinho, mas em seguida chegou Letícia, que também trabalha na farmácia. Afirmou que viu que o assaltante portava um objeto que aparentava ser uma arma de fogo, mas não conseguiu visualizar o instrumento, pois este estava sob o blusão dele. Ressaltou que os olhos do assaltante chamaram atenção por serem claros, mas não conseguiu reconhecer o indivíduo em juízo.

A vítima Letícia Rodrigues Cesar contou que estava no fundo da loja, quando escutou um barulho no caixa e identificou que a drogaria estava sendo assaltada. Disse que o roubador portava uma arma, que aparentava ser de brinquedo, pois a ponta dela era laranja. Informou que o indivíduo encostou a arma em suas costas para empurrá-la. Frisou que reparou que os olhos do assaltante eram claros/verdes, além do fato de, no boné, constar um nome, que, pelo que ela se recorda, se tratava de "CAT". Afirmou ter reconhecido, sem dúvida, o assaltante na delegacia e, novamente, em juízo, reconheceu o acusado como sendo a pessoa da fotografia acostada às fls. 12.

Os relatos das duas vítimas são harmônicos, firmes e convergem para a responsabilização criminal do acusado, sendo a validade de utilização das declarações do ofendido como prova no processo penal, especialmente em delitos patrimoniais, é consolidada pela jurisprudência, pelo que ratifico a força probatória dos depoimentos.

Veja-se, a propósito, jurisprudência sobre o tema:

APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. Artigo 157, §2º, inciso I (com redação anterior à lei nº 13.654/18), do Código Penal. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas pelo conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese absolutória. Declaração da vítima. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é de suma valia. Provas realizadas na fase inquisitorial, confirmadas em juízo. Dosimetria mantida. Regime inicial fechado adequadamente fixado. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão de sursis, ante o não preenchimento dos requisitos legais. Sentença mantida. RECURSO

DESPROVIDO.

(TJSP; Apelação Criminal 0000566-43.2017.8.26.0457; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Pirassununga - 2ª Vara; Data do Julgamento: 11/04/2019; Data de Registro: 11/04/2019).

Há, ainda, o relato da testemunha de acusação Tenner Cesar Perente, preso em razão de outro processo. Esclareceu que trabalhava como motorista de aplicativo e, nessa condição, realizou várias corridas para o acusado. Não soube precisar se, na noite dos fatos apurados neste feito, levou o acusado até a farmácia, justamente pelo fato de já ter feito muitas corridas para o réu.

E da testemunha Adilson Personi Marinheiro, arrolada pela defesa, que nada esclareceu sobre os fatos. Informou que trabalhou com o réu e sabia que ele apresentava problemas relacionados ao vício por substâncias entorpecentes.

Corroborando as declarações das vítimas, o acusado, quando interrogado em juízo e em solo policial, confessou a prática delituosa que lhe é imputada, ressaltando, tão somente, o uso de arma de fogo. Com efeito, o réu confidenciou ser o autor do roubo descrito na peça acusatória e que, na ocasião, anunciou o assalto na farmácia, pois estava sob o efeito de drogas. Disse, porém, que não portava uma arma de fogo, e sim uma arma de brinquedo. Afirmou ser usuário de cocaína e maconha.

Observa-se que a confissão é conforme os demais elementos de prova produzidos, o que reforça o seu valor e autoriza a procedência da pretensão inicial, nos termos do art. 197 do Código de Processo Penal.

Assinalo que não há qualquer circunstância que possa pôr em dúvida a confissão, até porque feita em juízo, na presença do Defensor e do representante do Ministério Público, sem qualquer coação ou vício, razão pela qual não há mesmo motivo para desconsiderá-la.

Sobre a confissão, vale destacar: "A confissão, como qualquer outro testemunho, se presume verídica em abstrato e se avalia em concreto segundo as particulares condições subjetivas, formais e objetivas, nas quais se realiza." (MALATESTA, Nicola Framarino dei. A Lógica das Provas em Matéria Criminal. Tradução de Paolo Capitano. Campinas: Bookseller, 1996, pág. 455).

Nessa esteira têm se pronunciado os Tribunais, cabendo sublinhar trecho do seguinte acórdão proferido pela 7ª Câmara de Direito Criminal, de relatoria do Des. Aguinaldo de Freitas Filho: "A confissão judicial, desde que não demonstrada a sua eventual falsidade mediante prova idônea, cujo ônus passa a ser do confitente, já autoriza e serve como sucedâneo para uma decisão condenatória." (TJSP; Embargos Infringentes e de Nulidade 0000494-48.2011.8.26.0269; Relator (a): Freitas Filho; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapetininga - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/08/2016; Data de Registro: 18/08/2016).

Assinalo, também, que por ocasião da perícia, o acusado novamente reconheceu ter praticado diversos roubos (fls. 181/185).

No tocante à causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, entendo inaplicável à hipótese, porque a versão do acusado encontra respaldo nas declarações das vítimas. De fato, a vítima Valério relatou não ter visto a suposta arma, não sabendo distinguir, portanto, se o instrumento era simulacro ou não. Diversamente, a vítima Letícia afirmou ter visto a dita arma e ter acreditado, na ocasião, se tratar de arma de brinquedo, fazendo alusão à sua ponta alaranjada. Portanto, na dúvida sobre o emprego de arma de fogo com potencial lesivo, a solução deve se dar em benefício do acusado, afastando-se, portanto, a aludida majorante.

Como se vê, a prova é robusta e suficiente para demonstrar a materialidade do crime de roubo e a sua autoria.

Sendo assim, por não se vislumbrar, no caso, a presença dos requisitos caracterizadores de qualquer das causas excludentes da ilicitude ou imputabilidade penal do acusado, vide a conclusão do laudo pericial de fls. 181/185, é de rigor a sua condenação pelo art. 157 do Código Penal, sem incidência, contudo, da majorante prevista no parágrafo § 2º-A, I do mesmo dispositivo legal.

Em atenção ao princípio da individualização da pena, com esteio no art. 5º, inc. XLVI da Constituição Federal, bem como ao sistema trifásico concebido por Nelson Hungria, na forma do art. 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase da individualização, verifico que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal são favoráveis ao acusado: a culpabilidade, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, é normal do próprio crime; os antecedentes não pesam contra; a conduta social não pode ser reputada desabonadora, visto que nada restou provado neste sentido; a personalidade do acusado também não pode prejudica-lo diante da ausência de elementos para aferi-la; os motivos do crime são ínsitos ao tipo penal, de modo que qualquer valoração negativa nesta sede implicaria bis in idem; as circunstâncias do crime não prejudicam, pois a dinâmica dos fatos não possui qualquer contorno que mereça destaque; as consequências do crime não revelam desvalor especial; e, por fim, o comportamento da vítima não contribuiu para a ocorrência do crime. Por ser assim, fixo a pena-base no mínimo legal, a saber, 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, de rigor o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do Código Penal), bem como a aplicação da agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal). Quanto à reincidência, esclareço que pesa contra o acusado condenação transitada em julgado em data anterior ao fato ora analisado, conforme se extrai da certidão de fls. 60/64 (Processo nº 0008734-07.2018.8.26.0196). Apesar do caráter específico da reincidência, em obediência ao que restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais n. 1.947.845/SP e 1.931.145/SP (Tema 585), as circunstâncias devem ser compensadas, pelo que transformo em intermediária a pena-base antes fixada.

Na terceira fase, constato que não incide qualquer causa geral ou especial de diminuição de pena, tampouco, como já adiantado, deve ser aplicada a majorante do emprego da arma de fogo. Sendo assim, a pena definitiva é estabelecida em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Considerando a ausência de elementos que demonstrem a situação econômica do acusado, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato (art. 49, § 1º, do Código Penal).

Tendo em vista a quantidade de pena aplicada, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o FECHADO, na forma do art. 33, caput e alíneas, e § 2º e § 3º, do Código Penal.

Deixo de conceder ao acusado os benefícios da substituição da pena corporal por restritiva de direitos, bem como o sursis, por entender que as medidas serão insuficientes como resposta à conduta do agente, que, pelo que se apurou, é pessoa voltada ao crime, de modo que necessária atuação estatal mais enérgica junto ao acusado para assegurar a prevenção e reprovação do delito por ele praticado.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva, a fim de condenar LUCAS DONIZETE DA SILVA BARBOSA pelo crime do art. 157, caput, do Código Penal ao cumprimento de 4 anos de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 10 dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo nacional vigente para cada

dia-multa.

Tendo permanecido o acusado preso durante a instrução, sem fundamento capaz de alterar o decidido às fls. 175/176, aguarde-se em cárcere o julgamento de eventual recurso. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Comunique-se, desde logo, a vítima sobre a sentença ora prolatada, em atendimento ao artigo 201, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei 11.690, de 09.06.2008.

Oficie-se, desde logo, ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD), para que conste da folha de antecedentes a condenação (art. 393, V, NSJCGJ).

Após o trânsito em julgado: 1) oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral, para que proceda à suspensão dos direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; 2) expeça-se guia de execução e a formação dos autos de execução penal para o cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade.

Deixo de condenar o réu ao pagamento das custas processuais, por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Cumpridas as determinações e realizadas as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Franca, 26 de agosto de 2022.

LUÍSA TOSTES ESCOCARD DE OLIVEIRA
Juíza Substituta

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA